

DEPARTAMENTO EMISOR Subdirección Normativa Impuestos Directos	CIRCULAR N° 182839.2021 GE
SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS	FECHA:
MATERIA: Imparte instrucciones sobre beneficio tributario para donaciones al Fondo Nacional del Cáncer establecido en la Ley N° 21.258.	REF. LEGAL: artículo 18 de la Ley N° 21.258, publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de septiembre de 2020.

I INTRODUCCIÓN

En el Diario Oficial de 2 de septiembre de 2020 se publicó la Ley N° 21.258 (en adelante, la “Ley”), que crea la Ley Nacional del Cáncer.

La presente Circular tiene por objeto, impartir instrucciones sobre el beneficio tributario establecido en la referida ley, cuyo texto se transcribe en el Anexo, frente a la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).

II INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA

1. BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY

Conforme al artículo 18 de la Ley se permite a los contribuyentes del impuesto de primera categoría (IDPC) deducir como gasto de la renta imponible afecta a dicho impuesto las donaciones que efectúen al Fondo Nacional del Cáncer (Fondo), creado en virtud del artículo 14 de la Ley y administrado por la Subsecretaría de Salud Pública.

Las donaciones que se efectúen al Fondo estarán liberadas del trámite de insinuación.

Asimismo, las donaciones, herencias, legados y demás aportes que se confieran al Fondo estarán exentos del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones establecido en la Ley N° 16.271.

2. DONACIONES QUE PUEDEN ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA LEY

2.1. Contribuyentes beneficiados (donantes)

Los contribuyentes del impuesto de primera categoría (IDPC) que, de acuerdo con la LIR, declaren sus rentas efectivas determinadas mediante contabilidad completa o simplificada.

De esta forma, pueden acceder al beneficio tributario los contribuyentes del artículo 14 letra A), letra D) N° 3 y letra D) N° 8 de la LIR, y otros contribuyentes del IDPC no afectos al artículo 14 de la LIR, como podría ser una fundación o corporación que declare renta efectiva mediante contabilidad completa o simplificada.

2.2. Beneficiario de las donaciones (donatarios)

La donación debe ser efectuada únicamente al Fondo.

2.3. Donaciones en dinero o bienes

Pueden acogerse a los beneficios de esta Ley las donaciones consistentes en dinero o en bienes que formen parte del activo del donante.

Si se trata de donaciones de bienes, el valor de estas donaciones será el valor tributario de los referidos bienes¹; esto es, su valor de adquisición más sus reajustes y menos las depreciaciones correspondientes.

¹ Para el caso de los contribuyentes acogidos al artículo 14 letra D) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, régimen Pyme, se hace presente que por regla general, los bienes de su activo no tendrán valor tributario, ya que dicho valor fue considerando gasto en el momento en que el bien fue adquirido, salvo el caso de los bienes que consistan en capitales mobiliarios, participaciones a las que se refiere la letra c), del número 1.- de la letra D) del artículo 14 de la LIR, o en general, de bienes que no pueden depreciarse conforme a la LIR, que

2.4. Tipo de beneficio (gasto)

El beneficio consiste en la deducción como gasto de la base imponible afecta a IDPC del monto correspondiente a la donación y se hace efectivo en el ejercicio comercial en que la donación se materialice, ya sea través del desembolso o la entrega efectiva de los bienes donados.

3. LÍMITE DE LAS DONACIONES SUSCEPTIBLES DE ACOGERSE AL BENEFICIO TRIBUTARIO

La Ley no establece un límite particular para el monto de estas donaciones que tienen el beneficio tributario.

En cuanto al límite global absoluto establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.885, este no es aplicable atendido que, conforme lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.896, en relación con el artículo 37 del Decreto Ley N° 1.939 de 1977, las donaciones efectuadas a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos que, a su turno, forman parte del “Fisco”, no están sujetas al referido límite². Lo anterior, considerando que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 21.258, el Fondo es administrado por la Subsecretaría de Salud Pública y se constituye con aportes anuales que le asigna la Ley de Presupuestos del Sector Público.

4. TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS DONACIONES

4.1. Donante

El monto total de las donaciones podrá deducirse como gasto de la base imponible afecta a impuesto

4.2. Donatario

Para el Fondo, las sumas percibidas por concepto de donaciones, son ingresos no constitutivos de renta, conforme lo dispone el artículo 17, N° 9, de la LIR.

Por lo tanto, tales sumas no se encuentran afectas a ninguno de los impuestos establecidos en dicho texto legal.

5. CERTIFICACIÓN, VISACIÓN, ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE LAS DONACIONES

Aunque esta clase de donaciones se encuentra liberada del trámite de insinuación, deben observarse las demás formalidades o solemnidades que establece el ordenamiento jurídico, como la obligación general de acreditación en materia tributaria establecida en el artículo 21 del Código Tributario.

Las donaciones materia de esta circular se acreditarán mediante un certificado de donación extendido por la Subsecretaría de Salud Pública. Los requisitos para el otorgamiento del certificado de donación, así como sus especificaciones y formalidades serán establecidos por este Servicio mediante resolución.

Tratándose de donaciones de bienes, el certificado deberá consignar el valor tributario³ en que los bienes donados se encuentren registrados en la contabilidad del donante a la fecha de la donación. En caso que los contribuyentes rebajen gastos efectivos para la determinación de la renta líquida imponible o base imponible, que conforme a las disposiciones de la LIR no tengan la obligación de llevar el mencionado registro, los certificados deberán consignar el valor de adquisición del bien donado debidamente reajustado, conforme al porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes que antecede al de su adquisición y el mes anterior al de su rebaja de la renta afecta a impuestos.

Tratándose de donaciones efectuadas en dinero, el certificado deberá consignar el monto donado por cada institución, entidad o persona.

mantienen un valor tributario mientras no sean enajenados y aplican reajuste al momento de ser enajenados, en este caso, donados, por disposición expresa del numeral (ii) del N°3 de la letra D) del artículo 14 de la LIR.

² Circular 59 de 2018

³ Tener presente lo indicado en nota al pie N°1 sobre el valor tributario de los bienes de un contribuyente acogido al régimen Pyme.

6. DEBERES DE INFORMACIÓN

La Subsecretaría de Salud Pública deberá informar al Servicio de Impuestos Internos las donaciones recibidas en dinero, obligación que deberá cumplirse a través de la presentación del Formulario de la Declaración Jurada N° 1832, establecido en la Resolución Ex. SII N° 110 de 2004 y N° 106 de 2013, en un plazo no posterior al 24 de marzo del ejercicio siguiente en que se efectúe la donación.

El formato del señalado Formulario 1832 está publicado en el sitio web de este Servicio, www.sii.cl, sección Formularios.

7. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y MAL USO DE BENEFICIOS

La Ley N° 21.258 no contiene disposiciones específicas que sancionen el incumplimiento o mal uso de los beneficios tributarios.

Sin perjuicio de ello, son aplicables a los contribuyentes en general las sanciones que establece el ordenamiento jurídico, especialmente procederá la aplicación del artículo 97, N° 4, del Código Tributario, por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda.

De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97, N° 24, del Código Tributario, para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la LIR, que dolosamente reciban contraprestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones.

III VIGENCIA

De acuerdo al artículo primero transitorio de la Ley N° 21.258, las normas de dicha ley entraron en vigencia en el plazo de un mes contado desde su publicación en el Diario Oficial, (lo que ocurrió el 2 de septiembre de 2020), por lo sus disposiciones entraron en vigencia a contar del 1 de octubre de 2020.

Saluda a Uds.,

DIRECTOR

SRG/CFS

DISTRIBUCIÓN:

- Internet
- Oficina de Gestión Normativa
- Al Diario Oficial en extracto

ANEXO 1: NORMA LEGAL**ARTÍCULO 18° DE LA LEY N° 21.258**

“Artículo 18.- Donaciones. Los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta, declaren sus rentas efectivas determinadas mediante contabilidad completa o simplificada, que efectúen donaciones al Fondo, podrán, para los efectos de determinar la renta líquida imponible gravada con el impuesto señalado, rebajar dicha donación como gasto.

Las donaciones señaladas en el inciso anterior se aceptarán como gasto en el ejercicio en que se materialicen y se acreditarán mediante un certificado de donación extendido por la Subsecretaría de Salud Pública. Los requisitos para el otorgamiento del certificado de donación, así como sus especificaciones y formalidades, serán establecidos por el Servicio de Impuestos Internos.

Las donaciones que se efectúen al Fondo estarán liberadas del trámite de insinuación. Asimismo, las donaciones, herencias, legados y demás aportes que se confieran al Fondo estarán exentos del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones establecido en la ley N° 16.271.”